Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Số: DN08/2015HHDNNB
V/v: Đóng góp ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------o0o--------

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Trước tiên, chúng tôi xin gửi tới Quý Bộ lời cảm ơn sâu sắc về sự hợp tác, hỗ trợ đối với Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam trong thời gian qua.

Sau khi Nghị định số 102 được ban hành vào năm 2013, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đã nêu ra những điểm bất hợp lý liên quan đến việc cấp giấy phép lao động và đã đưa ra đề xuất sửa đổi. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Quý Bộ vì đã phản ánh phần nào đề xuất, nguyện vọng của chúng tôi vào Dự thảo sửa đổi Nghị định số 102.

Tuy nhiên, Dự thảo sửa đổi này vẫn chưa phản ánh hết những đề xuất, nguyện vọng của chúng tôi; đồng thời cũng còn nhiều nội dung chưa đầy đủ. Chúng tôi quan ngại rằng, với tình trạng như vậy sẽ làm cho các cơ quan của Chính phủ gặp phải vướng mắc khi vận hành hay phải tiếp nhận việc xử lý các thủ tục không phù hợp.

Việc cấp Giấy phép lao động là một thủ tục hết sức quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nước ngoài. Những sự cố phát sinh về mặt thủ tục gây ra trở ngại cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, dẫn đến làm giảm ý định đầu tư của doanh nghiệp. Do đó, chúng tôi kính đề nghị Quý cơ quan sửa đổi vào Dự thảo sửa đổi Nghị định.

Chúng tôi xin phép được nêu ra đây một số vấn đề lớn. Xin vui lòng xem tài liệu đính kèm để biết thêm chi tiết và các hạng mục đề xuất khác.

1. Định nghĩa chuyên gia (Khoản 3, Điều 3)

Tại Điểm a) Dự thảo sửa đổi có nêu ra "Đã được cơ quan, tổ chức nước ngoài chứng nhận là chuyên gia". Tuy nhiên, theo Điểm b), Khoản 3, Điều 5 Thông tư số 03/2014/TT-BLDTBXH ban hành tháng 3 năm 2014, "văn bản xác nhận là chuyên gia do doanh nghiệp nước ngoài công nhận" được công nhận là giấy tờ chứng minh chuyên gia. Loại hình chuyên gia hết sức đa dạng nên việc cơ quan công quyền công nhận cho tất cả các loại hình chuyên gia là điều không thể thực hiện. Để tránh gây ra hiểu lầm tại các cơ quan của Chính phủ, chúng tôi đề nghị bổ sung thêm "trường hợp đã được doanh nghiệp nước ngoài công nhận là chuyên gia" để cho giống với nội dung ghi trong Thông tư số 03.

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

2. Người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (Khoản 2, Điều 7)

Đề nghị bổ sung vào Khoản 2, Điều 7 các trường hợp cho phép người nước ngoài lưu trú sau đây theo biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới. Đặc biệt, đối với các trường hợp (2) và (3), do không có cơ sở (hiện diện thương mại) tại nội địa nên không thể xin Giấy phép lao động nếu theo quy định hiện hành, do đó sẽ gây ra trở ngại cho doanh nghiệp.

(1) Nhà quản lý, giám đốc, chuyên gia được doanh nghiệp nước ngoài đã thiết lập cơ sở (hiện diện thương mại) tại Việt Nam tuyển dụng ở ngoài lãnh thổ Việt Nam cho các hoạt động tại Việt Nam mà không thể thay thế bằng nhân sự người Việt Nam. (Section I, item 4.b)

(2) Nhà quản lý, giám đốc chịu trách nhiệm thiết lập cơ sở (hiện diện thương mại) đầu tiên tại Việt Nam được phép lưu trú trong vòng 90 ngày (Section I, item 4.d)

(3) Thể nhân làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài chưa có cơ sở (hiện diện thương mại) tại Việt Nam cung cấp dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan và dịch vụ tư vấn kỹ thuật được phép lưu trú trong vòng 90 ngày (Section I, item 4.e)

3. Thủ tục cho trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động (Khoản 2, Điều 8)

Liên quan đến trường hợp lao động trong vòng 30 ngày, trường hợp lao động dưới 3 tháng để xử lý sự cố trong sản xuất (theo Khoản 5, Điều 172 Bộ luật Lao động), chúng tôi tha thiết đề nghị loại bỏ thủ tục xác nhận miễn giấy phép lao động.

Tuy nhiên, có nhiều trường hợp sang Việt Nam do tình trạng có việc khẩn cấp hay đột xuất khác không thuộc 2 trường hợp được quy định tại Điều 172 Bộ luật Lao động và Điều 7 Nghị định số 102 nêu trên; việc phải làm thủ tục xác nhận miễn giấy phép trước 7 ngày là hết sức khó khăn.

Chúng tôi đề nghị làm thủ tục "kể từ ngày bắt đầu làm việc cho đến ngày làm việc thứ 30" thay cho "trước ít nhất 7 ngày làm việc".

Ngoài ra, thời gian cho phép đối với thủ tục miễn giấy phép lao động là trong vòng 2 năm nhưng điều kiện lao động đã được cấp phép là không thay đổi khi làm việc tại cùng một nơi. Chúng tôi đề nghị để thời hạn vĩnh viễn trong trường hợp làm việc tại cùng một nơi.

4. Xuất trình phiếu lý lịch tư pháp (Khoản 3, Điều 10)

Để có được Phiếu lý lịch tư pháp tại Việt Nam cần có giấy chứng nhận lưu trú tại tất cả các khách sạn đã lưu trú trước đó. Tuy nhiên, nhiều khách sạn không lưu biên bản lưu trú nên không thể có được chứng nhận của tất cả các khách sạn. Có trường hợp Bộ Tư pháp từ chối cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi lưu trú trong thời gian ngắn. Điều này gây ra trở ngại lớn khi làm thủ tục xin giấy phép lao động, làm cản trở nghiêm trọng tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

Bộ Tư pháp đã có Công văn số 213/ TTLLTPQG-HCTH gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong đó có đề xuất "Trường hợp lưu trú dưới 6 tháng thì không cần xin Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan thẩm quyền Việt Nam cấp", do đó chúng tôi đề nghị trong Nghị định số 102 cũng nên quy định là "Chỉ cần Phiếu lý lịch tư pháp trong trường hợp trước đó đã từng lưu trú tại Việt Nam 6 tháng trở lên".

Chúng tôi cũng đề nghị Bộ Tư pháp quản lý dữ liệu tội phạm tại Việt Nam bằng cách dữ liệu hóa, đồng thời hoàn thiện hệ thống để có thể đối chiếu với cơ sở dữ liệu của Bộ Tư pháp khi làm thủ tục cấp giấy phép lao động.

Kính mong Quý Bộ xem xét các đề nghị của chúng tôi và mong nhận được phản hồi từ Quý Bộ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Chủ tịch

TOKUYAMA SHIMON

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Việc làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh;
- Hiệp hội Doanh nghiệpNhật Bản tại Đà Nẵng